

Denne malen kan være til hjelp når internkontrollsystemet skal lages. Legg gjerne ved relevante vedlegg, for eksempel ansattlister, opplæringsoversikter mv. Overtredelser som skal forebygges er rangert etter alvorlighet, synliggjort ved henvisning til det antall prikker et brudd normalt vil medføre etter prikkssystemet som trer i kraft 1.1.2016.

Internkontroll for skjenkested – *Fager Bistro*

1 Kartlegging av utfordringer og beskrivelse av tiltak

Regel Alkoholoven (AL) Alkoholforskriften (AF)	Overtredelse og antall prikker som tildeles etter regler som trår i kraft 1.1.2016	Utfordringer i forbindelse med forebygging av overtredelser Forebyggende tiltak og rutiner (innhold i tiltak/rutine, oppfølging ved evt. problemer o.a.) Hvilke ansatte som har ansvar for å følge rutiner eller iverksette tiltak, eventuelle frister o.a.
AL § 1-5	Skjenking til person som er under 18 år - åtte prikker	Utfordringer: Falsk og lånt legitimasjon. Viser et lånt/falsk legitimasjon i døren og betaler med sitt eget bankkort. Mindreårige kommer av og til sammen med en eldre vennegjeng. Vanskelig å gjette alder. Kommer ofte tidlig på kvelden før vekten er på plass. Mindreårige får alkohol av eldre gjester. Personalet sjekker ikke legitimasjon. Tiltak/rutiner: Personalet har instruks om å sjekke legitimasjon på alle som ser ut som de er under 25 år. Oppslag i baren om at vi ber om legitimasjon fra alle som ser yngre ut enn 25 år. Heng opp en oversikt som viser de ansatte hvilket årstall man må være født i for å være over 18 og 20 år. Er personalet i tvil om alder, har den ansatte rett plikt til å spørre om (men ikke kreve) legitimasjon. Hvis personen ikke viser legitimasjon, skal salg nektes. Steg-for-steg rutiner for hva man ser etter ved legitimasjonskontroll: Hold legitimasjonen i hånden. Sjekk om det er helt, og kjennes ekte ut. Ved å stryke tommelen diagonalt over ID-kortet kjenner man om det er i flukt eller forhøyet på riktige steder. Bruk god tid. Ligner bildet? Stemmer alderen? Spør evt. om stjernetegnet. Særsilt fokus på bord med mindreårige. Ha vurdering i forkant på sjansene for at det kommer mange mindreårige. Ha ekstra servitører/vakter de dagene/kveldene og briefe dem på å sjekke legitimasjon ekstra nøye. Ansvar: Styrer, servitører og ekstravakt. Fortløpende.

AF § 4-1	Brudd på plikten til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand – åtte prikker	Utfordringer: Gjester drikker for mye, blir syke, får skader, atypisk rus og blir ute av stand til å ta vare på seg selv og får ikke den hjelpen de trenger. Skjer ofte på travle tidspunkter når personalet har veldig mye å gjøre.
		Tiltak/rutiner: Dersom noen blir ute av stand til å ta vare på seg selv, skal en eller flere av de ansatte hjelpe personen. Hjelpen kan bestå i å sørge for at personen blir ivaretatt av en venn/venninne (NB ikke la gutter ta vare på jenter du ikke er helt sikker på at de kjenner godt fra før), yte førstehjelp, ringe ambulanse, taxi eller politi. Stedet må, selv i travle perioder, kunne frigjøre ansatte til å hjelpe i slike situasjoner, f.eks. ansvarshavende, ryddebistand, dørvakt. Pass på at personen ikke har tilgang til alkohol.
		Ansvar: Styrer informerer nye ansatte på personalmøter. Alle ansatte. Fortløpende
AL § 4-7	Brudd på kravet om forsvarlig drift – åtte prikker	Utfordringer: Utfordrende å holde oversikt over alle plikter som følger av regelverket. Utfordrende å sikre at alle ansatte følger opp stedets rutiner. Besøkstall kan variere kraftig, vanskelig å sikre at det til enhver tid er nok ansatte på jobb. For mange gjester, for få ansatte på jobb. Utfordrende klientell kan kreve ekstra oppfølging og ta oppmerksomheten bort fra andre oppgaver. Ikke tilstrekkelig gode forundersøkelser kan føre til at man kjører et risikoarrangement og mister kontrollen over skjenkingen og gjestenes sikkerhet. Ikke nok ryddebistand til å ta unna tomme glass, risiko for at de knuses og kan medføre skade.
		Tiltak/rutiner: Sikre at alle får tilstrekkelig opplæring knyttet til sine oppgaver. Bruke arbeidsavtaler, medarbeidersamtaler, personalmøter mv. til å understreke viktigheten av å følge regelverket og våre rutiner. Ved uventede hendelser skal styrer/stedfortreder tilkalles/kontaktes for å vurdere situasjonen og sette i verk nødvendige tiltak. Tilkalle flere ansatte. Stenge innslipp, stenge baren, stenge stedet. Styrer må ved spesielle arrangementer gjøre grundige undersøkelser med hensyn til hvem som vil komme og organisere arrangementet deretter.
		Ansvar: styrer/stedfortreder, ansvarshavende
AL § 1-9	Hindring av kommunal kontroll - åtte prikker	Utfordringer: Manglende kunnskap om kravet/usikkerhet om egne plikter kan medføre at ansatte ønsker å konferere med overordnede før de gir adgang til lokalet eller samarbeider med kontrollørene.
		Tiltak/rutiner: Opplæring til alle ansatte. Kontrollørene skal aldri nektes adgang til lokalet, selv om de kommer utenom åpningstiden eller ved private fester. De skal ikke vente eller stå i kø. De skal ikke nektes hjelp ved behov for informasjon eller ved legitimasjonskontroll.
		Ansvar: Styrer/stedfortreder. Fortløpende

AF § 4-2	Skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler – fire prikker	Utfordringer: Drikkekultur som forventer fyll. Arbeidsforholdene gir dårlige muligheter for vurdering av rusnivå (lys, musikk, fullt). Serveringsnekt skaper dårlig stemning og tar tid. Bartendere prioriterer heller å få unna køen enn å vurdere rusnivå. vanskelig å avvise/bortvise stamgjester. Når mange er åpenbart påvirket er det vanskelig å peke ut enkeltpersoner. Vanskelig å vurdere rusnivå når en gjest sitter. Gjester kjøper til hverandre, vanskelig å kontrollere hvor alkoholen skal. Personer kommer fra vorspiel eller bar med stigende rus.
		Tiltak/rutiner: Legge arbeidsforholdene til rette, slik at det blir gode muligheter for vurdering av rusnivå, og være tydelig på at dette må prioriteres: God belysning, maxsgrense for lydnivå på musikk, maks antall personer i lokalet etter kl. 2400: 40. Dørvakt tar vurdering i døra når dørvakt er på jobb. Barpersonalet skal være oppmerksom på hver enkelt som skjenkes selv når det er dørvakt. Dersom de er i tvil, må personen nektes alkohol. Dersom personen er åpenbart påvirket, må personen forlate lokalet. Det skjenkes heller ikke til resten av et bord før personen har forlatt lokalet. Henvis til alkohollov og at bevilling kan ryke. Be om hjelp fra annet personell /dørvakt dersom gjesten er kranglete.
		Ansvar: Styrer/stedfortreder + alle ansatte på jobb.
AL § 4-4	Brudd på skjenketidsbestemmelsene – fire prikker	Utfordringer: Tar imot bestilling før kl. 0030, rekker ikke å dele ut alkoholen før kl. 0030. Skjenker mye helt frem til kl. 0030, spiller høy musikk og har dunkel belysning frem til kl. 0045 og rekker ikke å få fjerne all alkohol og få ut gjestene før 0100. Gjester er i lokalet og/eller drikker alkohol etter 0100. Personalet kan bli fristet til å invitere gjester til personalpils etter 0100.
		Tiltak/rutiner: Stoppe bestillingen 2230, stoppe utdelingen av alkohol før 2235. Rolig og lav musikk fra kl. 2230, samt slå på lyset. Si ifra til gjestene at de må begynne å trekke ut kl. 2250, og at alle må være ute før 2305. Ikke tillate personalpils etter jobb.
		Ansvar: alle ansatte på jobb
AL § 1-5 og AF § 4-3	Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år – fire prikker	Utfordringer: Dersom 18-/19-åringer slipper inn i lokalet, kan det tenkes at de vil prøve å bestille shots/drinker eller at de ber eldre venner om å kjøpe for seg.
		Tiltak/rutiner: Be om leg. om personen ser ut til å være under 25 år. Ikke tillate runder med shots/drinker. Følge med på hva skjer i lokalet. Se ellers punkt om skjenking av mindreårige.

		Ansvar: Servitører/evt. vakt
AL § 1-5, AF § 2-3	Brudd på alderskravet til den som skjenker alkoholholdig drikk – fire prikker	Utfordringer: Manglende kjennskap til innholdet i kravene.
		Tiltak/rutiner: Ikke tilsette personer under 20 år i stillinger som vil medføre skjenking.
		Ansvar: Daglig leder
AF § 4-1	Det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, - to prikker	Utfordringer: Vanskelig for dørvakt å bedømme beruselsesnivå. Når det ikke er dørvakt på jobb, kan man risikere at åpenbart påvirkede går rett inn, uten at barpersonale eller andre ansatte oppdager det. Lokalet er uoversiktlig og det er mulig å gjemme seg unna. Åpenbart påvirkede personer kommer i følge med mange som ikke er det.
		Tiltak/rutiner: Servitør/Dørvakt bruker lengre tid, stiller spørsmål eller småprater for å sjekke alkoholnivå. Jevnlige rydderunder i lokalet for å avdekke eventuelle åpenbart påvirkede personer. Enhver som er på vakt sier fra til en kollega, og får personen ut så raskt som mulig.
		Ansvar: Ansatte på jobb.
AL § 1-9, AF kap. 8	Mangler ved bevillingshavers internkontroll – to prikker	Utfordringer: Manglende kunnskap om innholdet i kravet. Ikke tydeliggjort hvem som har ansvaret for utarbeidelsen. Vanskelig å vite hvilke utfordringer man vil møte før stedet har vært i drift en tid. Oppgaven oppfattes som vanskelig/byråkratisk. Når systemet er ferdig utarbeidet, legges det bort og glemmes. De ansatte føler ikke eierskap til systemet. Vanskelig å huske alle rutiner. Stor turnover – utfordrende å sikre at alle nye kjenner innholdet i rutiner til enhver tid. Ansatte opplever at rutiner ikke fungerer optimalt, men informerer ikke styrer/stedfortreder.
		Tiltak/rutiner: Bruke tid på å tenke gjennom mulige utfordringer og laget gode rutiner for dette. Involvere de ansatte ved utarbeidelsen av systemet. Opplæring av ansatte og nyansatte i relevante deler av systemet. Alle ansatte må lese og underskrive en utskrift av beskrivelsen, samt relevante vedlegg. Oppslag med rutiner bak bar/personalrom osv. Oppslag med viktige rutiner rettet mot gjester.
		Ansvarshavende skriver logg ved hver vaktslutt over uønskede hendelser, problemer, behov for endringer i rutiner/tiltak. Ha internkontrollsystemet som punkt på jevnlig personalmøter. Gjøre jevnlig nye vurderinger av risiko for å overtre alkoholloven. Sjekke om noen rutiner må endres.
		Ansvar: Styrer. Før åpning av stedet, deretter fortløpende.

AF kap. 6	Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist – to prikker	Utfordringer: Vanskelig å vurdere forventet omsetning. Det kan være krevende å holde god oversikt over totalomsetning av alkohol.
		Tiltak/rutiner: Forventet omsetning baseres på fjorårets omsetning, med mindre det er åpenbart at det vil skje store endringer (avregning vil uansett skje ved årets slutt). Sikre at all alkoholomsetning registreres, og er lett tilgjengelig. Arbeid med omsetningsoppgaven legges inn i årshjul med tilstrekkelig tid til forberedelse.
		Ansvar: Daglig leder
AF kap. 6	Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist – to prikker	Utfordringer: Manglende likviditet på betalingstidspunktet/ikke satt av midler.
		Tiltak/rutiner: Legges inn i årshjul med tilstrekkelig tid til forberedelse.
		Ansvar: Daglig leder
§ 1-7 c, AF § 2-2	Brudd på krav om styrer og stedfortreder – to prikker	Utfordringer: Stor turnover. Det kan være vanskelig å finne styrer/stedfortreder med riktig kompetanse/bestått kunnskapsprøve.
		Tiltak/rutiner: Utlyse stillingen/rekruttere personer i god tid før åpning. Be om dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve i alkoholoven, evt. melde på vedkommende til kunnskapsprøven. Melde i fra til kommunen ved endringer/skifte av styrer/stedfortreder.
		Ansvar: Bevillingshaver/daglig leder.
AL § 1-8	Gjentatt diskriminering på skjenkestedet – to prikker	Utfordringer: Ansatte som oppfatter at stedet kun retter seg mot en bestemt type klientell.
		Tiltak/rutiner: Policy om at alle gjester behandles likt uansett etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Informere nyansatte om hva diskriminering er og ha det som eget tema på personalmøte en gang årlig. Vise tydelig at dette ikke er akseptert.
		Ansvar: Daglig leder. Løpende
AI § 1-8	Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet – to prikker	Utfordringer: Kan være vanskelig å oppdage.
		Tiltak/rutiner: Fortelle nyansatte om hva de skal se etter. Sjekke toaletter og mørke kroer jevnlig. Følge med på om flere går på do samtidig, ev. banke på og spørre om alt er ok, spørre om de trenger toalettpapir slik at det er tydelig at de er observert, men på en vennlig måte. Be ryddepersonalet ha et våkent øye for dette.

		Ansvar: Daglig leder og ansatte. Fortløpende
AF § 4-6	Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer – én prikk	Utfordringer:
		Tiltak/rutiner: Sikre at alle hovedkategorier av alkohol har et reelt alternativ, for eksempel alkoholfritt øl/cider til øl, alkoholfri vin eller fruktdrikker til vil, alkoholfrie drinker osv. Vurdere hvilke alkoholfrie alternativer som etterspørres, be de ansatte om å merke seg dette.
		Ansvar: Daglig leder/styrer/innkjøpsansvarlig
AF § 4-5	Brudd på regler om skjenkemengde - én prikk	Utfordringer:
		Tiltak/rutiner: Drikk med mer enn 22 volumprosent alkohol skjenkes kun i mengder á 2 og 4 cl, med unntak for cocktails som er godkjent av den internasjonale bartenderforeningen (www.iba.com). Egenkomponerte drinker kan ikke ha innhold av slik drikk som overstiger til sammen 4cl.
		Ansvar: Styrer
AF § 4-4	Konsum av medbrakt alkoholholdig drikk - én prikk	Utfordringer: Gjester gjemmer lommelerker på kroppen, flasker o.l. i vesker og bager, på toalettet o.l.. Dette skjer særlig i julebordstider og på spesielle arrangementer.
		Tiltak/rutiner: Sjekke toaletter, be om å se i bager og på innerlommer dersom det er mistanke. Gjesten kan nekte å vise/tømme, men må da forlate stedet eller kommer ikke inn.
		Ansvar: Styrer, alle ansatte. Fortløpende
AF § 4-4	Gjester medtar alkohol ut av lokalet - én prikk	Utfordringer: At noen tar med seg en halvliter «på innerlomma», at gjester prøver å kjøpe med seg alkohol til nachspiel.
		Tiltak/rutiner: Holde et godt øye med dem som forlater stedet. Ha skilt rett innenfor døra om at det ikke er tillatt. Eget bord man kan sette fra seg drikke på når man skal ut, som dørvaktene passer på. Ikke selge alkohol som ikke skal nytes på stedet.
		Ansvar: Alle ansatte på jobb, evt. dørvakt
AL § 9-2, AF kap. 14	Brudd på reklameforbudet - én prikk	Utfordringer: Manglende kunnskap om innholdet i forbudet. Lett å se hen til hva andre steder gjør, uten at det er sikkert at det de gjør er tillatt.

		Tiltak/rutiner: All informasjon rettet mot kunder vurderes opp mot reklameforbudet. Sjekke at serveringsutstyr og andre artikler med logo o.l. er i tillatt. Vurdere informasjon på nettsider opp mot reklameforbudet. Ikke markedsføre alkohol, alkoholholdige produkter, rabatter osv. i sosiale medier.
		Ansvar: Styrer
AL § 4-3	Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket - én prikk	Utfordringer: <i>(knyttet til hvert enkelt vilkår)</i>
		Tiltak/rutiner: <i>(knyttet til hvert enkelt vilkår)</i>
		Ansvar: <i>(knyttet til hvert enkelt vilkår)</i>
	Andre overtredelser som omfattes av alkoholoven § 1-8 første ledd, blant annet 4-1 annet ledd (krav om leverandør av alkohol) og spesielle forbud i alkoholoven kapittel 8 (bruk av alkohol som gevinst/premie, utdeling av alkohol i markedsføringsøyemed, innførsel/omsetning av alkohol over 60 volumprosent)	Utfordringer: Holde oversikt over alle regler.
		Tiltak/rutiner: Sjekke alle nye tiltak knyttet til alkohol opp mot alkoholoven, evt. be kommunen om råd.
		Ansvar: Styrer
2	Beskrivelse av praksis: opplæring og oppfølging av internkontrollen	
	Her beskrives: a) Virksomhetens opplæringsplan, herunder hvem som har ansvar for opplæring av ulike grupper ansatte, hva opplæringen skal inneholde, når opplæringen skal være gjennomført, hvordan gjennomført opplæring skal dokumenteres, mv. Eventuelle krav om kvalifikasjoner før eller etter ansettelse (eks Kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder, e-læringsprogram for ansatte på skjenkesteder, deltakelse på Ansvarlig Vertskap-kurs mv)	

	b) Fordeling av ansvar og oppgaver knyttet til internkontrollsystemet og overholdelse av regelverket, særlig i risikoperioder c) Hvordan rutiner og tiltak skal følges opp i praksis, herunder rutiner for tilbakemelding om utfordringer som oppstår og uønskede hendelser, feil som har skjedd i forbindelse med praktiseringen, rutiner som ikke virker etter sin hensikt mv. Plan for revidering av internkontrollsystemet og beskrivelse av hvilke endringer som er foretatt for å sikre at internkontrollen til enhver tid fungerer tilfredsstillende
	a) Gjennomgang før første arbeidsdag av internkontrollen og lover/regler, samt utført Salutt-kurs. Ansvar: Styrer
	b) Ansvar: Styrer
	c) Før inn i loggbok som ligger i baren. Ansvar: Styrer, og alle som jobber Front of house
3	Eventuelle vedlegg
	Liste over relevante vedlegg, eks: ansattlister, organisasjonskart, infomateriell, opplæringslister, oversikt over oppgavefordeling mv.

--	--